개인정보보호위원회 안내서 (2025. 1. 20. 개정)

온라인 맞춤형 광고 개인정보보호 가이드라인 및 전자상거래 행태정보 처리 기준

소관부처: 개인정보보호위원회 자율보호정책과 | 개인정보 보호법 및 정보통신망법 연계

제1장 총칙 및 전자상거래 행태정보의 정의

제1조(목적) 이 가이드라인은 전자상거래 사업자가 이용자의 웹사이트 및 모바일 앱 방문이력, 상품 조회, 장바구니 담기, 구매이력 등 온라인상의 행태정보(Behavioral Information)를 수집·분석하여 초개인화 상품 추천 및 타겟팅 마케팅에 활용할 때 준수하여야 할 개인정보 보호 원칙을 제시함을 목적으로 한다.

제2조(행태정보의 정의 및 구분) ① "행태정보"란 웹사이트 방문 이력, 앱 사용 이력, 구매 및 검색 이력 등 이용자의 관심, 흥미, 기호 및 성향 등을 파악하고 분석할 수 있는 온라인상의 이용자 활동정보를 말한다.
② 전자상거래 플랫폼이 행태정보를 특정 회원의 식별정보(`user_id`, 이름, 휴대전화번호, 이메일 등)와 결합하여 처리하는 경우, 해당 정보는 「개인정보 보호법」상 개인정보에 해당하므로 개인정보 처리 동의 및 마케팅 활용 동의 규정을 엄격히 준수하여야 한다.

개인정보보호위원회 안내서 (2025. 1. 20. 개정)

온라인 맞춤형 광고 개인정보보호 가이드라인 및 전자상거래 행태정보 처리 기준

소관부처: 개인정보보호위원회 자율보호정책과 | 개인정보 보호법 및 정보통신망법 연계

제2장 회원 식별 기반 맞춤형 추천·타겟팅 동의 원칙 및 야간 발송 제한

제3조(식별 결합 행태정보 기반 타겟팅 마케팅의 동의 요건) ① 전자상거래 사업자가 특정 회원(`user_id`)의 실시간 이벤트 로그(`events` 테이블의 `view`, `cart`, `purchase` 등)를 회원 원장(`users`)과 결합하여 개인별 맞춤형 할인쿠폰을 발급하거나 타겟팅 메시지를 전송하려는 경우, 사전에 정보주체로부터 '개인정보의 마케팅 및 맞춤형 추천 활용 동의'(`marketing_opt_in = True`)를 명시적으로 받아야 한다. ② 정보주체가 마케팅 및 맞춤형 추천 활용에 동의하지 아니한 경우(`marketing_opt_in = False`), 사업자는 해당 회원의 장바구니 이탈 로그나 조회 로그를 회원 식별자(`user_id`)와 결합하여 타겟팅 쿠폰을 발급하거나 개인화 추천을 실행할 수 없다. 다만, 개인을 식별할 수 없도록 통계 처리된 연령대별·카테고리별 일반 인기상품 정보는 노출할 수 있다.

제4조(행태정보 보유기간 및 통제권 보장) ① 맞춤형 추천 및 타겟팅 광고 목적으로 수집된 상세 이벤트 로그는 수집일로부터 최대 90일 이내에 파기하거나 비식별 통계로 전환하는 것을 원칙으로 한다. ② 회원이 마이페이지 등에서 언제든지 마케팅 활용 동의(`marketing_opt_in`)를 철회할 수 있는 인터페이스를 제공하여야 하며, 동의 철회 즉시 실시간 추천 파이프라인에서 해당 회원의 개인화 타겟팅을 중단하여야 한다.

제5조(야간 시간대 영리목적 광고성 정보 전송 제한) 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제50조제3항에 따라 전자상거래 사업자가 오후 9시(21:00)부터 그 다음 날 오전 8시(08:00)까지의 야간 시간대에 전자우편, 문자메시지, 모바일 앱 푸시 등을 이용하여 영리목적의 광고성 정보(장바구니 리마인드 쿠폰 알림 포함)를 전송하려는 경우에는 일반 마케팅 동의 외에 별도의 야간 광고성 정보 수신동의를 받아야 한다. 별도 야간 동의가 없는 회원에 대한 리마인드 쿠폰 발송은 오전 8시 이후 주간 시간대에만 실행하여야 한다.